

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3681/2537

นาย ปรีดา วัชรกิจจา
นาง ยุ พดี วิชชุธรหรือแช่ ชอย

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1754

ป.วิ.พ. มาตรา 145, มาตรา 177 วรรคสาม

จำเลยได้ครอบครองที่ดินและตึกพิพาทอันเป็นทรัพย์มรดกที่ยังไม่ได้แบ่งร่วมกันกับโจทก์ จำเลยจึงมีสิทธิฟ้องแย่งขอแบ่งที่ดินและตึกพิพาทซึ่งตนเป็นเจ้าของร่วมได้ จะนำอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 มาใช้บังคับไม่ได้ฟ้องแย่งของจำเลยจึงไม่ขาดอายุความ คดีนี้เป็นคดีตามฟ้องแย่งของจำเลยซึ่งถูกแยกพิจารณาคดีต่างหากจากคดีตามฟ้องเดิมของโจทก์ การพิจารณาและวินิจฉัยคดีตามฟ้องเดิมกับคดีตามฟ้องแย่งจะต้องแยกต่างหากจากกัน แม้คดีตามฟ้องเดิมของโจทก์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้โจทก์ชนะคดี แต่คดีตามฟ้องเดิมยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ฉะนั้นจะฟังข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีตามฟ้องเดิมยังไม่ได้

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยและบริวารให้ออกจากที่ดินโฉนดที่ 51692 และตึกเลขที่ 134/47 กับขอให้ค่าเสียหาย

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า ที่ดินและตึกพิพาทเป็นของมารดา โจทก์จำเลย มารดาโจทก์จำเลยซื้อที่ดินและตึกดังกล่าวแล้วใส่ชื่อนายศุภชัยบุตรชายอีกคนหนึ่ง เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทน จำเลยอาศัยอยู่กับมารดาตั้งแต่ปี 2515 ก่อนมารดาถึงแก่ ความตาย มารดาถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2515 และหลังจากนั้นจำเลย ก็ยังอยู่และครอบครองที่ดินและตึกดังกล่าวในฐานะเป็นทายาทตลอดมา ต่อมาเมื่อ ประมาณปี 2516 นายศุภชัยเดินทางไปศึกษาต่อและประกอบอาชีพในต่างประเทศ จึงให้โจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทนทายาทคนอื่นด้วย โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องขับไล่ จำเลย และไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใด ๆ จากจำเลย โจทก์จำเลยเป็นพี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกันซึ่งมีพี่น้องทั้งหมด 7 คนจำเลยเป็นทายาทคนหนึ่งจึงมีสิทธิรับมรดก หนึ่งในเจ็ดส่วน จึงฟ้องแย้งเพื่อเรียกร้องสิทธิของจำเลยคืน ขอให้ยกฟ้องโจทก์ และ ขอให้โจทก์จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ 51692 ให้จำเลยถือกรรมสิทธิ์ รวม 1.66 ตารางวา และให้จำเลยถือกรรมสิทธิ์ร่วมในตึกเลขที่ 134/47 จำนวนหนึ่งในเจ็ดส่วน หากโจทก์ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของ โจทก์ให้ศาลมีคำสั่งถึงเจ้าพนักงานที่ดินให้ออกใบแทนโฉนดที่ดินและจดทะเบียนให้ จำเลยถือกรรมสิทธิ์ร่วมในโฉนดดังกล่าวด้วยศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฟ้องแย้ง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นแยกส่งสำนวนในส่วนที่เกี่ยวกับฟ้องแย้งไปให้ศาลอุทธรณ์พิจารณา พิพากษา

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้รับฟ้องแย้งของจำเลย และให้ดำเนินกระบวนการ พิพิจารณาต่อไป

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า ฟ้องแย้งของจำเลยขาดอายุความที่ดินและตึก พิพาทเป็นของนายศุภชัยซึ่งได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้โจทก์โดยถูกต้องตาม

กฎหมาย โจทก์มิได้ถือกรรมสิทธิ์แทนผู้ใด จำเลยหาสิทธิฟ้องโจทก์ให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและตึกพิพาทแก่จำเลยหนึ่งในเจ็ดส่วนไม่ ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีกรรมสิทธิ์ร่วมกับโจทก์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 51692 และตึกเลขที่ 134/47 เป็นจำนวนหนึ่งในเจ็ดส่วน ให้โจทก์จดทะเบียนโอนที่ดินดังกล่าวให้จำเลยถือกรรมสิทธิ์ร่วมตามส่วนของจำเลย หากโจทก์ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของโจทก์ คำขออื่นให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฎีกาข้อกฎหมายว่า ฟ้องแย้งของจำเลยขาดอายุความแล้ว เห็นว่า จำเลยได้ครอบครองที่ดินและตึกพิพาทอันเป็นทรัพย์สินมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งร่วมกันกับโจทก์ จำเลยจึงมีสิทธิฟ้องขอแบ่งที่ดินและตึกพิพาทซึ่งตนเป็นเจ้าของร่วมได้ จะนำอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1755 มาใช้บังคับไม่ได้ ฟ้องแย้งของจำเลยจึงไม่ขาดอายุความฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

โจทก์ฎีกาข้อกฎหมายสุดท้ายว่า คดีตามฟ้องของโจทก์ซึ่งเป็นคดีหลักนั้นศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ที่ดินและตึกพิพาทเป็นของโจทก์แต่ผู้เดียวไม่ได้เป็นทรัพย์สินมรดกของมารดาโจทก์จำเลยแล้วพิพากษาให้โจทก์ชนะคดี เนื่องจากคดีตามฟ้องแย้งของจำเลยเป็นคดีรองจึงต้องฟังตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ในคดีหลักที่พิพากษาให้โจทก์ชนะคดี เห็นว่า การพิจารณาและวินิจฉัยคดีตามฟ้องเดิมกับคดีตามฟ้องแย้งจะต้องแยกต่างหากจากกัน แม้คดีตามฟ้องเดิมของโจทก์ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้โจทก์

ชนะคดี แต่คดีตามฟ้องเดิมยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาฉะนั้น จะให้ฟังข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีตามฟ้องเดิมดังที่โจทก์อ้างยังไม่ได้

พิพากษายืน

(สนัดหมายสวัสดิ์-สุทธิ นิชโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>